

RECURSO CÍVEL Nº 5092338-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS XAVIER SOARES (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. UNIÃO. INCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA RUBRICA, COM CARÁTER DE PERMANÊNCIA. EVENTUAIS DIFERENÇAS DEVEM SER APURADAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO COM REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS CONCRETOS, SENDO POSSÍVEL A APURAÇÃO DE CÁLCULO ZERO NO TOCANTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença, bem como, por condenar a Recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5092338-93.2024.4.02.5101

510015613879 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5092338-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS XAVIER SOARES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por **CARLOS XAVIER SOARES** em face da **UNIÃO** objetivando a inclusão do abono de permanência no cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, com o pagamento dos atrasados referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

A sentença (evento 21) julgou **PROCEDENTE O PEDIDO** para determinar que a ré inclua o abono permanência no cálculo de gratificação natalina e do adicional de férias do autor, em valor equivalente ao da contribuição previdenciária descontada, pagando-lhe, nos mesmos termos, os correspondentes atrasados referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em sede de recurso (evento 29), a UNIÃO requer, inicialmente, o sobrestamento do processo até a apreciação pela TNU e pelo STJ dos temas nº 346 e 1.233, respectivamente. No mérito, defende que, não havendo previsão legal para a inclusão do abono de permanência no conceito de remuneração, não é possível a sua inclusão na base de cálculo para o pagamento da gratificação natalina ou do adicional de férias por absoluta ausência de previsão legal. Assevera que *"quanto ao requerimento de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias de 1/3, não se pode olvidar que embora tenha o abono de permanência natureza jurídica remuneratória, fato já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (EDcl no REsp. nº 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJE de 17/11/2010), trata-se de uma rubrica remuneratória temporária, devida apenas enquanto o servidor se mantiver no serviço ativo, a despeito de já ter concluído os requisitos legais à aposentadoria voluntária."* Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido formulado.

É o breve relatório.

Inicialmente, insta salientar a sentença de que se recorre:

SENTENÇA

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Trata-se de ação de procedimento comum objetivando a inclusão do abono de permanência no cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, com o pagamento dos atrasados referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito e, ao fazê-lo, constato assistir razão ao autor. Senão, vejamos.

O abono de permanência, como se sabe, constitui vantagem de natureza remuneratória paga aos servidores públicos que optam por permanecer em atividade após completarem todas as exigências necessárias à obtenção da aposentadoria. O valor do referido abono equivale ao montante descontado no contracheque a título de contribuição previdenciária compulsória, nos termos do art. 40, § 19 da Constituição da República.

Conforme é fácil perceber, portanto, o abono de permanência representa um estímulo para que o servidor adie sua aposentadoria, que, na prática, torna-o “isento” de contribuição previdenciária enquanto não se aposentar. Assim, uma vez que a mencionada exação incide sobre a gratificação natalina (décimo terceiro salário) - rubrica cuja natureza remuneratória revela-se inquestionável -, não há a menor dúvida de que o abono de permanência integra a base de cálculo de tal gratificação.

O mesmo se pode dizer em relação ao adicional de férias, já que sobre ele também há incidência de contribuição previdenciária. Com efeito, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário - RE 1.072.485 (relator: Ministro Marco Aurélio), com repercussão geral, o terço constitucional de férias ostenta natureza remuneratória e, por isso, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Por ocasião do julgamento do referido RE, foi fixada a seguinte tese (tema 985):

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

Nessas circunstâncias, uma vez que o abono de permanência configura verdadeira devolução da mencionada contribuição - o valor é, simultaneamente, debitado e creditado no contracheque do beneficiário -, merece guarida o pleito da parte autora relacionado ao adicional de férias.

Repise-se: o abono de permanência nada mais é do que o estorno do desconto realizado no contracheque a título de contribuição previdenciária, enquanto o servidor que reúne os requisitos para aposentadoria permanece em atividade. Consequentemente, diante da incidência da referida contribuição sobre a gratificação natalina e o terço constitucional de férias, revela-se lógica e fundamentada a pretensão autoral, de forma que o valor do abono seja equivalente ao desconto previdenciário.

DISPOSITIVO

*Ante o exposto, **julgo procedente o pedido**, determinando à ré que inclua o abono de permanência no cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias do autor, em valor equivalente ao da contribuição previdenciária descontada, pagando-lhe, nos mesmos termos, os correspondentes atrasados referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.*

Sobre os atrasados devidos devem incidir juros e atualização na forma prevista no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Intimem-se.

De plano, ressalta-se que no caso em tela faz-se necessário saber se o abono de permanência é ou não é verba remuneratória.

Um critério seguro, para definir se a verba é remuneratória ou não é verificar se o imposto de renda incide sobre ela.

Se incidir, é verba remuneratória.

Nesses termos, a turma nacional já definiu que o abono de permanência tem natureza remuneratória, *verbis*:

Tipo
Acórdão
Número
0010417-73.2017.4.90.0000
00104177320174900000
Classe
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma)
Relator(a)
FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
Origem
TNU
Órgão julgador
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
Data
21/06/2018
Data da publicação
25/06/2018
Ementa
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RESTABELECID. 1. O PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. OS VENCIMENTOS TOTAIS DO SERVIDOR SÃO ACRESCIDOS MEDIANTE A COMPENSAÇÃO OPERADA ENTRE A VERBA E O DESCONTO QUE SEJA FEITO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP N. 1.192.556/PE - REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 06.09.2010). REGIME DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. REAFIRMAÇÃO DA TESE DE QUE INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA, PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 3º, §1º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RESTABELECID. 1. O PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. OS VENCIMENTOS TOTAIS DO SERVIDOR SÃO ACRESCIDOS MEDIANTE A COMPENSAÇÃO OPERADA ENTRE A VERBA E O DESCONTO QUE SEJA FEITO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP N. 1.192.556/PE - REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 06.09.2010). REGIME DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. REAFIRMAÇÃO DA TESE DE QUE INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA, PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 3º, §1º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RESTABELECID.
Decisão
A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao Pedido de Uniformização para reafirmar a tese de que incide imposto de renda sobre o abono de permanência, previsto nos termos do art. 3º, §1º, da Emenda Constitucional n. 41/03 e restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido.
Texto
..INTEIROTEOR: ..a target="_blank" href="https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=inteiro_teor&codigo_verificador=900000039400v4&codigo_crc=fea2267a": Link

Por sua vez, também há repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido que se vê do presente voto, *verbis*:

Tipo
Acórdão
Número
2008.02.67328-2
200802673282
Classe
RESP - RECURSO ESPECIAL - 1105814
Relator(a)
HUMBERTO MARTINS
Origem
STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Órgão julgador
SEGUNDA TURMA
Data
07/05/2009
Data da publicação
27/05/2009
Fonte da publicação
DJE DATA:27/05/2009 ..DTPB:
Ementa
..EMEN: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO ? ART. 43 DO CTN ? PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO ? ABONO PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40, § 19, DA CF ? NATUREZA JURÍDICA ? VERBA REMUNERATÓRIA ? IMPOSTO DE RENDA ? INCIDÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal entende não ser necessária a menção explícita aos dispositivos legais no texto do acórdão recorrido para que seja atendido o requisito de prequestionamento. 2. Discute-se nos autos a natureza jurídica, para fins de incidência de imposto de renda, da verba denominada abono de permanência cabível ao servidor que, completado as exigências para aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade. 3. É faculdade do servidor continuar na ativa quando já houver completado as exigências para aposentadoria voluntária. A permanência em atividade é opção que não denota supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou recomposição de seu patrimônio. 4. O abono de permanência possui natureza remuneratória por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura fato gerador do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional. Recurso especial improvido. ..EMEN:
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon e Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Indexação
VEJA A EMENTA E DEMAIS INFORMAÇÕES. ..INDE:
Referência legislativa
LEG:FED LEI:005172 ANO:1966 ***** CTN-66 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ART:00043 INC:00001 INC:00002 ..REF: LEG:FED CFB:***** ANO:1988 ***** CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART:00040 PAR:00019 (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003) ..REF: LEG:FED EMC:000041 ANO:2003 ..REF:

Assim, não resta dúvida da sobre a natureza remuneratória do abono de permanência.

Mas, se é remuneratório para incidir imposto de renda, por que não pode fazer parte da base de cálculo do terço de férias?

Destaca-se que um servidor só recebe salário enquanto não se aposenta ou morre. Portanto, o salário só é pago enquanto se está na ativa, não importa se por um ano ou por trinta.

Da mesma forma, enquanto determinada condição é preenchida pelo servidor, é pago o seu salário, que se denomina, no Direito Administrativo, de vencimento ou subsídio.

O mesmo ocorre com o abono de permanência.

Enquanto a condição é preenchida pelo servidor, ou seja, enquanto ele não se aposenta, recebe o abono de permanência.

Quando se aposenta, deixa de receber. O mesmo ocorre com os seus vencimentos ou subsídios, porque passa a receber outra verba, denominada proventos.

O que o artigo 41, da Lei 8112/90, quis dizer com verbas eventuais, não permanente, diz respeito àquelas situações muito esporádicas, como as diárias, por exemplo.

Um servidor pode passar toda a sua vida funcional, sem receber qualquer diária.

Caso aquelas condições específicas existam, ele as recebe apenas pelo tempo em que tais condições se dão.

As diárias são verbas eventuais, o abono de permanência nada tem de eventual. Enquanto o servidor não for aposentado, muitas vezes, compulsoriamente, continuará recebendo o abono de permanência.

Aliás, o Egrégio Tribunal Regional Federal da Quarta Região também pensa assim, *verbis*:

"Processo APL 5062655-86.2015.4.04.7100 RS

3a Turma

Julgamento em 17/07/2018

Relatora: Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida

Ementa" ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA, INTEGRAÇÃO DEVIDA.

.....(omissis).....

4. O fato de sobre o abono de permanência não incidir contribuição previdenciária não influencia a sua natureza jurídica, que permanece sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente.

5. Face à natureza remuneratória da parcela relativa ao abono de permanência, esta deve integrar, para todos os efeitos, a base para o cálculo do terço constitucional de férias."

No mais, evidencia-se a orientação da Colenda Turma Recursal no que tange ao tema:

PRECEDENTE 8TR- ABONO DE PERMANÊNCIA. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS- O abono de permanência é parcela de natureza remuneratória e permanente que integra o cálculo da gratificação natalina e do terço de férias

(Precedentes nº 5002143-44.2020.4.02.5120/RJ e 5001567-08.2020.4.02.5102 - Relatora Dra Cynthia - sessão de 20/10/2020).

No tocante à execução do *decisum*, ressalto que as sentenças sobre o tema não são líquidas ficando a apuração do valor devido para o cumprimento.

Outrossim, em razão de questionamentos em sede de cumprimento, em lides análogas, via Mandado de Segurança, antes do julgamento do recurso em face da sentença no processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117, foi determinada a remessa dos autos ao contador

judicial. Após várias idas ao contador, esta 8ª Turma Recursal, na sessão do dia 08/11/2022 apreciou os principais pontos levantados em relação ao cálculo.

Destaco que, ao que se observa das fichas financeiras dos servidores em geral, o abono de permanência é pago em rubrica própria, como crédito autônomo, compensando o débito de PSS.

Apurou a contabilidade judicial que, para cálculo do terço de férias, o abono de permanência não integra sua base de cálculo.

Dessa forma, como o abono de permanência é uma verba estipendial permanente remuneratória, paga como verba própria, a crédito, no valor do PSS, deve fazer parte da base de cálculo tanto da gratificação natalina, como já faz, assim como do terço de férias.

Após as informações prestadas pela Contadoria Judicial, constatou-se que ao menos para os servidores do Poder Executivo Federal já há inclusão do abono de permanência na base de cálculo da Gratificação Natalina, o mesmo não ocorrendo com relação ao terço de férias.

De forma que, para a gratificação natalina não há, a priori, lide. Contudo, considerando que as sentenças são ilíquidas e não se sabe desde quando essa forma de cálculo foi adotada, bem como se para os demais poderes a sistemática é a mesma, entendo que o mais adequado é reconhecer o direito, devendo a apuração de eventual diferença ser postergada para o cumprimento com realização de cálculos concretos. Sendo possível, contudo, a apuração de cálculo zero no tocante a Gratificação Natalina.

A despeito do cálculo acima mencionado, efetuado apenas para esclarecimento quanto ao excesso ou não, destaco que o cálculo concreto em sede de cumprimento deve ser efetuado utilizando a mesma sistemática adotada no processo 5097990-96.2021.4.02.5101 (evento 90, cálculo 1). Ou seja, o cálculo deve ser feito ano a ano, considerando o período reconhecido judicialmente, apurando-se eventuais diferenças, mediante o confronto do valor devido com o que foi efetivamente pago em cada exercício (evento 90 calc1, pág. 3 - 5097990-96.2021.4.02.5101). Constando ainda do mesmo a memória de cálculo, que registra de forma detalhada as rubricas que no caso concreto foram utilizadas na base de cálculo da GN e do terço de férias (evento 90, cálculo 1), entre elas o abono de permanência EC 41/2003 (valor devido) para confronto com o valor efetivamente pago.

PODER JUDICIÁRIO		JUSTIÇA FEDERAL	
Seção Judiciária do Rio de Janeiro			
CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO			
PEDIDOS:	PERÍODO:		
5097990-96.2021.4.02.5101	set-2022		
DEBITO:			
GIL GERALDINO			

RESUMO									
TOTAL DO PRINCIPAL (+/-)					R\$1.459,93				
TOTAL DA MORA (+/-)					R\$13,14				
TOTAL DA SELIC (+/-)					R\$117,84				
DIFERENÇA APURADA (+/-)					R\$1.590,91				
TOTAL DEVIDO:					R\$1.590,91				

CÁLCULO

DISCRIMINAÇÃO DA PARCELA HISTÓRICA				COEFIC. ATUALIZ.	PARCELA ATUALIZADA			JUROS DE MOROSIDADE		SELIC (EGT13)	VALOR TOTAL			
DATA	DESCRIÇÃO	FUNGO	SOLDO		PRINCIPAL	JUROS	SELIC	%	VALOR					
01/12/2016	parcela positiva		215,86	0,00	0,00	1,27112	274,38	0,00	0,00	1,10%	3,01	8,27%	22,94	360,33
01/12/2017	Parcela Positiva		224,29	0,00	0,00	1,23683	277,33	0,00	0,00	1,10%	3,05	8,27%	23,18	363,56
01/05/2018	Parcela Positiva		323,79	0,00	0,00	1,18670	384,17	0,00	0,00	1,10%	4,22	8,27%	32,11	426,50
01/12/2019	Parcela Positiva		225,65	0,00	0,00	1,15400	262,40	0,00	0,00	1,10%	3,86	8,27%	21,77	385,03
01/03/2022	Parcela Positiva		263,65	0,00	0,00	1,00000	263,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	6,77%	17,84	281,49

Processo:	5097990-96.2021.4.02.5101
JEP:	3º
Autor(a):	Gil Geraldino

Por fim, destaco que o legislador constitucional poderia ter determinado a imunidade de PSS sobre os vencimentos, como forma de incentivo a manutenção da atividade. Contudo, não foi essa a forma escolhida. O incentivo foi estabelecido mediante o pagamento de verba permanente no valor máximo correspondente a contribuição. Por conseguinte, não vislumbro razão para incluir o abono na base de cálculo da gratificação natalina e não no terço de férias. O fato de haver isenção legal quanto ao adicional de férias no tocante ao PSS não altera sua base de cálculo (art. 4º, § 1º da Lei 10.887/2004).

Destarte, o pleito é procedente, **devendo a União ser condenada a incluir a verba abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional**, obrigando-se, ainda, ao pagamento das diferenças apuradas, cujo montante deverá sofrer atualização monetária com base no art. 3º, da EC 113/2021, respeitada a prescrição quinquenal.

Por cautela, deve-se admitir a hipótese de que, em sede de execução, caso se verifique contabilmente que o acréscimo de férias ou a gratificação natalina aqui reclamadas já são pagas pela Administração com o abono de permanência na composição da sua base de cálculo, não haja o que se executar em relação às diferenças em questão.

Por fim, rejeito o pedido de suspensão do presente processo, uma vez que, de acordo com a decisão proferida pelo STJ, foi determinada a suspensão somente dos Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça. Logo, não há impedimento para que seja julgado o presente processo por esta Turma.

Isto posto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantendo a sentença, bem como, por condenar a Recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

5092338-93.2024.4.02.5101

510015613877 .V8